

İDARE HUKUKU

Olaylı Test Soruları – Bütünleme Sınavı Hazırlık Seti

Toplam Soru Sayısı: 75

Konu Başlıkları: İdari Teşkilat • İdari İşlemler • İdari Sözleşmeler • İdari Kolluk • Kamu Malları • Kamulaştırma • Kamu Görevlileri • İdarenin Sorumluluğu • İdari Yargı

Not: Her sorunun cevabı ve açıklaması belgenin sonundaki *Cevap Anahtarı* bölümündedir. Sırasıyla çözünüz.

BÖLÜM 1 • İDARİ TEŞKİLAT (1–10)

1.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sulama kanallarını yönetmekte ve bu amaçla ayrı bütçe, ayrı personel rejimiyle faaliyet göstermektedir. DSİ Genel Müdürü Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü idare hukuku bakımından hangi kategoriye girer?

- A) Coğrafi (yer) bakımından yerinden yönetim kuruluşu
- B) Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu (kamu kurumu)
- C) Merkezi idarenin yardımcı kuruluşu
- D) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT)
- E) Bağımsız idari otorite

2.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzeyinde bir park inşa etmek amacıyla belediye meclisi kararıyla 50 milyon TL'lik ihaleye çıkmıştır. İhale Belediye Başkanı tarafından yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Konya Büyükşehir Belediyesi idare hukuku sınıflandırmasında hangi kategoridedir?

- A) Merkezi idare
- B) Hizmet bakımından yerinden yönetim
- C) Coğrafi bakımından yerinden yönetim
- D) Bağımsız idari otorite
- E) Kamu iktisadi teşebbüsü

3.

İçişleri Bakanlığı, bir il özel idaresinin aldığı yatırım kararını kamu yararına aykırı bularak iptal etmiştir. İl özel idaresi bu müdahaleye itiraz etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın bu davranışı hangi denetim türüdür?

- A) Hiyerarşik denetim
- B) İdari vesayet denetimi
- C) Yargısal denetim
- D) Yasama denetimi
- E) Parlamenter denetim

4.

Ankara Valisi, İçişleri Bakanlığı adına il sınırları içinde çok sayıda karar almakta; bu kararlar için Bakanlığa danışmaksızın hareket edebilmektedir. Valinin bu yetkisi kanunla tanınmıştır.

Valinin bu konumu, merkezi yönetimin hangi ilkesiyle açıklanır?

- A) Hizmet yerinden yönetimi
- B) Adem-i merkeziyetçilik
- C) Yetki genişliği ilkesi
- D) Vesayet denetimi
- E) Hiyerarşi yetkisi

5.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir elektrik şirketine lisans iptal kararı vermiştir. Şirket bu karara karşı Enerji Bakanı'na başvurmuştur.

Şirketin bu başvurusu hukuki açıdan nasıl değerlendirilmelidir?

- A) Başvuru doğrudur; Bakan kararı bozabilir
- B) EPDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlığa başvurulamaz; idare mahkemesine gidilmelidir
- C) Bakan, EPDK üzerinde hiyerarşi yetkisine sahiptir
- D) EPDK kararları yargı denetimine tabi değildir
- E) Şirket doğrudan Danıştay'a başvurmalıdır

6.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), kamu adına yayın yapmakta; ayrı tüzel kişiliğe, ayrı bütçeye ve ayrı personel rejimine sahip bulunmaktadır.

TRT'nin idari yapıdaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Merkezi idare bakanlığı
- B) Yerel yönetim
- C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu
- D) Bağımsız idari otorite
- E) Kamu iktisadi teşebbüsü

7.

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi kurulan illerde köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Mersin'e bağlı Toroslar ilçesindeki bir köy muhtarı, köy bütçesinden harcama yapmak istemiştir.

Bu köyün 6360 sayılı Kanun sonrasındaki hukuki statüsü nedir?

- A) Köy tüzel kişiliği korunmuştur
- B) Köy il özel idaresine bağlanmıştır
- C) Köy, mahalle statüsüne alınmış ve tüzel kişiliği sona ermiştir
- D) Köy Hazine'ye devredilmiştir
- E) Köy doğrudan merkezi yönetime bağlanmıştır

8.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe milli eğitim müdürünün atama yetkisini il milli eğitim müdürüne devretmiştir. İl müdürü bu yetkiyle ilçe müdürü ataması yapmıştır.

Bu durum idare hukukunda hangi kavramla ifade edilir?

- A) Yetki gaspı
- B) Yetki devri
- C) İmza yetkisi devri
- D) Yetki genişliği
- E) Hiyerarşik denetim

9.

Bir belediye başkanı, yetkisinde olmayan bir konuda "belediye başkanı vekili" sıfatıyla işlem yapmıştır. Bu kişi, belediye başkanının tatilde olduğu sürede kendi inisiyatifiyle hareket etmiştir.

Bu durumda yapılan işlem hangi sakatlık türüne girer?

- A) İptal edilebilir işlem – amaç saptırması
- B) Yetki tecavüzü – iptal edilebilir işlem
- C) Yetki gaspı – yok hükmünde (yoklukla sakat) işlem
- D) Şekil eksikliği – iptal edilebilir işlem
- E) Sebep unsuru eksikliği

10.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir bankanın faaliyet iznini iptal etmiştir. Banka, hiyerarşik başvuru yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na itiraz etmiştir.

Bu başvuru sonucunda Bakanlığın yapabileceği işlem nedir?

- A) BDDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlık kararı değiştiremez
- B) Bakanlık kararı doğrudan iptal edebilir
- C) Bakanlık, soruşturma açarak kararı askıya alabilir
- D) Bakanlık, davayı Danıştay'a taşıyabilir
- E) Bakanlık, BDDK başkanını görevden alabilir

BÖLÜM 2 • İDARİ İŞLEMLER (11–25)

11.

Belediye Başkanı, belediye sınırları içindeki tüm lokantaların saat 23:00'dan sonra alkol satışını yasaklayan bir karar almıştır. Bu karar tüm esnafa tebliğ edilmiştir.

Söz konusu işlem idari işlem türleri bakımından nasıl nitelendirilir?

- A) Bireysel idari işlem
- B) Genel düzenleyici işlem
- C) İdari sözleşme
- D) Zımnî ret
- E) Şart işlem

12.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen B'yi "disiplin suçu işlediği" gerekçesiyle görevden uzaklaştırmıştır. Ancak kararda hangi disiplin suçunun işlendiği hiç belirtilmemiştir.

Bu işlem hangi unsur bakımından sakattır?

- A) Yetki unsuru
- B) Şekil unsuru (gerekçe eksikliği)
- C) Sebep unsuru
- D) Konu unsuru
- E) Amaç unsuru

13.

İçişleri Bakanı, kaymakamın yetkisinde olan "köy korucusu atama" işlemini bizzat yapmıştır.

Bu işlem hangi unsur bakımından sakattır?

- A) Şekil unsuru
- B) Sebep unsuru
- C) Yetki unsuru (yetki tecavüzü)
- D) Amaç unsuru
- E) Konu unsuru

14.

Çevre İl Müdürlüğü, bir fabrikaya çevre kirliliği gerekçesiyle faaliyet durdurma cezası vermiştir. Ancak yapılan incelemede fabrikanın tüm yasal standartları sağladığı ortaya çıkmıştır.

Bu işlem iptal edilirse mahkeme hangi gerekçeyi kullanır?

- A) Amaç saptırması
- B) Maddi olgularda yanlış (sebep unsuru bozukluğu)
- C) Şekil eksikliği
- D) Yetki gaspı
- E) Konu unsuru bozukluğu

15.

Vergi dairesi müdürü, bir mükellefte vergi borcu olmadığı hâlde siyasi nedenlerle vergi cezası uygulamıştır.

Bu işlemde hangi sakatlık türü birden fazla unsuru aynı anda etkilemektedir?

- A) Yetki gaspı ve şekil eksikliği
- B) Sebep yokluğu ve amaç saptırması
- C) Konu ve şekil bozukluğu
- D) Yetki tecavüzü ve konu bozukluğu
- E) Sadece amaç saptırması

16.

Orman Genel Müdürlüğü, kişiye ait araziye orman olarak tescil etmiştir. Mülk sahibine tebligat yapılmamış; karar yalnızca yerel gazetede ilan edilmiştir.

Bireysel idari işlemlerde tebligat yapılmadan yayımlanan bu işlem için dava açma süresi ne zaman işlemeye başlar?

- A) Gazetede ilan tarihinden itibaren 60 gün
- B) İşlem tarihinden itibaren 60 gün
- C) İlgilinin kararı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün
- D) İlgilinin kararı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün
- E) Tebligat şartı gerçekleşmeden süre işlemez; süresiz dava açılabilir

17.

Bakanlık, yönetmelikle düzenlenmesi gereken bir konuyu tebliğ ile düzenlemiştir. Söz konusu tebliğ Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu durum idari işlemin hangi unsuru bakımından sorun yaratır?

- A) Konu unsuru
- B) Amaç unsuru
- C) Şekil unsuru
- D) Sebep unsuru
- E) Yetki unsuru

18.

İdare, A'nın inşaat ruhsatı başvurusunu teslim aldıktan sonra 60 gün içinde herhangi bir yanıt vermemiştir.

Bu durumda zımni ret oluşmuştur. Dava açma süresi ne zaman başlar?

- A) Başvuru tarihinden itibaren 30 gün
- B) 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 60 gün
- C) Başvurudan itibaren 60 gün
- D) Zımni ret hâlinde dava süresi işlemez
- E) 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 30 gün

19.

Bir Bakanlık müsteşarı, müsteşar yardımcısına "sözlü" olarak bazı atama işlemlerini yapma yetkisi vermiştir. Müsteşar yardımcısı bu yetkiyle atama yapmıştır.

Yetki devrinin geçerli olabilmesi için hangi koşul zorunludur?

- A) Sözlü talimat yeterlidir
- B) Yetki devri, kanun veya yönetmelikle öngörülmesi ve yazılı olmalıdır
- C) Cumhurbaşkanı onayı gereklidir
- D) Danıştay onayı gereklidir
- E) Yetki devrinde herhangi bir şekil şartı aranmaz

20.

Bir idari işlemin iptali için dava açılmış; ancak yürütmenin durdurulması talep edilmemiştir. İşlem dava süresince uygulanmaya devam etmiştir.

İdari işlemlerin icrailiği ilkesi açısından bu durum nasıl değerlendirilir?

- A) Dava açılması işlemi kendiliğinden durdurur
- B) İdari işlemler icrailik ilkesi gereği dava açılmış olsa da uygulanmaya devam eder
- C) Mahkeme re'sen yürütmeyi durdurabilir
- D) Yürütmenin durdurulması talep edilmeden işlem uygulanamaz
- E) Dava açılması idarenin işlemi geri alması sonucunu doğurur

21.

Belediye, yıkım kararı aldığı bir binanın sahibine bu kararı tebliğ etmeden bulldozer göndererek binayı yıkmıştır.

İdarenin bu eylemi, idari işlemin hangi ilkesiyle çelişmektedir?

- A) İcraîlik
- B) Kanunilik
- C) Hukuki güvenlik ilkesi ve usul (tebligat) zorunluluğu
- D) Amaç birliği
- E) Orantılılık ilkesi

22.

İdare, hatalı verdiği ruhsatı geri almak istemektedir. Söz konusu ruhsat ilgilinin lehine sonuç doğurmuş ve ilgili bu ruhsata dayanarak yatırım yapmıştır.

İdarenin bu geri alma işlemi hangi ilkeyle sınırlandırılmaktadır?

- A) Eşitlik ilkesi
- B) Kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi
- C) Kanunilik ilkesi
- D) Orantılılık ilkesi
- E) Hizmet sürekliliği ilkesi

23.

Tarım Bakanlığı Müfettişi X, yetkisiz olduğu hâlde sözlü emirle çiftçi Y'nin deposunu kapatmıştır. Bu müfettişin ne idari ne de başka türlü bir yetkisi yoktur.

X'in bu eylemi hangi kavramla nitelendirilir?

- A) Yetki tecavüzü – iptal edilebilir işlem
- B) Şekil eksikliği
- C) Yetki gaspı – yok hükmünde işlem
- D) Amaç saptırması
- E) Zımnî ret

24.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çıkarılan düzenleyici bir işlem, kanuna aykırı bir hüküm içermektedir.

Bu aykırılık nasıl giderilebilir?

- A) Danıştay doğrudan iptal eder
- B) Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla iptal eder
- C) Anayasa Mahkemesi iptal davası veya itiraz yoluyla, ya da Danıştay iptal davası yoluyla denetler
- D) Yalnızca Cumhurbaşkanlığı geri alabilir
- E) Hiçbir yargısal denetim mümkün değildir

25.

İdare, bir kişiye verdiği inşaat iznini "yanlışlıkla verilmiştir" diyerek işlemin yapılmasından 3 yıl sonra geri almak istemiştir. Hukuka aykırı olduğu iddia edilen bu izin hiç uygulanmamıştır.

İdarenin bu geri alma işlemi bakımından hangisi doğrudur?

- A) Hukuka aykırı işlemler hiçbir zaman geri alınmaz
- B) Hukuka aykırı işlemler makul bir süre içinde geri alınabilir; ancak 3 yıl çok uzun bir süredir ve kazanılmış haklar korunabilir
- C) Hukuka aykırı işlemler her zaman geriye etkili olarak geri alınabilir
- D) Geri alma için mutlaka mahkeme kararı gerekir
- E) İzin hiç uygulanmamışsa geri alma süresi 10 yıldır

BÖLÜM 3 • İDARİ SÖZLEŞMELER (26–34)

26.

Devlet, özel bir şirkete 30 yıllığına otoyol yapım ve işletme hakkı vermiştir. Sözleşmede, devletin sözleşme koşullarını tek taraflı değiştirebileceğine dair hüküm yer almaktadır.

Bu sözleşme idare hukukunda hangi tür sözleşmedir?

- A) Özel hukuk sözleşmesi
- B) İdari hizmet sözleşmesi
- C) İmtiyaz sözleşmesi
- D) Kamu ihale sözleşmesi
- E) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

27.

Belediye, özel bir şirketle çöp toplama hizmetinin yürütülmesi için sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede idarenin tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.

Bu tür idari sözleşmelerde idarenin özel hukuk sözleşmelerinden farklı olarak sahip olduğu ayrıcalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmzalamadan önce feshetme hakkı
- B) Sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve feshetme yetkisi
- C) Yargı bağımsızlığı
- D) Tazminat ödememek
- E) Müteahhidi cezalandırma ve hapsedirme

28.

Bir müteahhit, devletle yaptığı hastane inşaatı sözleşmesinde beklenmedik jeolojik koşullar nedeniyle maliyetlerin arttığını öne sürerek ek bedel talep etmiştir.

Müteahhidin bu talebini destekleyen idare hukuku ilkesi hangisidir?

- A) Sözleşmeye bağlılık (pacta sunt servanda)
- B) Beklenmedik durum teorisi (imprévision théorie)
- C) Aşırı ifâ güçlüğü
- D) Kusursuz sorumluluk ilkesi
- E) Eşitlik ilkesi

29.

İdare, müteahhitte imzaladığı köprü yapım sözleşmesinde, köprü yapımında kullanılan malzeme türünü tek taraflı kararıyla değiştirmiştir. Bu değişiklik müteahhidin maliyetlerini önemli ölçüde artırmıştır.

Müteahhit bu durum karşısında ne talep edebilir?

- A) Sözleşmeyi derhal feshedebilir, tazminat isteyemez
- B) Artan maliyet için mali denge (finansal denge) tazminatı talep edebilir
- C) Hiçbir hak talep edemez; idari sözleşmede idare her zaman değişiklik yapabilir
- D) Cezai şart uygulayabilir
- E) Sözleşmeyi askıya alabilir

30.

Bir kamu kurumu, ihaleye çıkmadan doğrudan yüklenici firma ile sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme sonradan ihale mevzuatına aykırı bulunmuştur.

Bu sözleşmenin hukuki durumu nedir?

- A) Sözleşme geçerlidir; sonradan gerekli onaylar alınabilir
- B) Sözleşme hukuka aykırıdır ve idari yargıda iptal edilebilir
- C) Sözleşme özel hukuka tabi olduğundan asliye mahkemesinde görülür
- D) İhale mevzuatına aykırılık idari sözleşmeyi etkilemez
- E) Sözleşme her durumda geçerlidir

31.

Devlet, bir özel firmaya liman işletme hakkını 25 yıllığına devretmiştir. Sözleşmede, devletin kamu yararı gerekçesiyle sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği belirtilmektedir.

İdarenin bu tek taraflı fesih hakkı, özel hukuka göre nasıl bir ayrıcalık taşımaktadır?

- A) Özel hukukta da bu hak vardır, fark yoktur
- B) İdare kamu yararı gerekçesiyle feshedebilir; ancak özel firmaya denkleştirici tazminat ödemek zorundadır
- C) İdare feshederse tazminat ödeme yükümlülüğü hiçbir zaman doğmaz
- D) Fesih ancak mahkeme kararıyla mümkündür
- E) Fesih yetkisi sadece Danıştay onayıyla kullanılabilir

32.

Sağlık Bakanlığı ile özel hastane arasındaki sözleşmede çıkan uyuşmazlık için sözleşmede "Türk mahkemeleri yetkilidir" hükmü yer almaktadır. Ancak idare bu sözleşmenin idari sözleşme olduğunu ileri sürmektedir.

İdari sözleşme olduğu kabul edilirse uyuşmazlığa hangi yargı yolu uygulanır?

- A) Sözleşmedeki yetki kaydı geçerlidir; Türk özel mahkemeleri bakar
- B) İdari yargı (idare mahkemesi / Danıştay) uyuşmazlığa bakar
- C) Uyuşmazlık tahkime gider
- D) Uyuşmazlık Sayıştay tarafından çözülür
- E) Anayasa Mahkemesi bakar

33.

Devletle inşaat sözleşmesi imzalayan firma Z, sözleşme süresince çıkarılan yeni kanun nedeniyle malzeme maliyetleri aşırı derecede artmıştır. Firma bu durumda sözleşmeyi yerine getiremeyeceğini ileri sürmektedir.

İdare hukukunda bu durumu düzenleyen teori hangisidir?

- A) Haksız zenginleşme teorisi
- B) Imprévision teorisi (beklenmedik durum)
- C) Fait du prince (hükümdar eylemi) teorisi
- D) Kuvvet majör
- E) Pacta sunt servanda

34.

Karayolları Genel Müdürlüğü, özel bir şirketle yol yapım sözleşmesi imzalamıştır. Şirket hizmet gerekçesiyle sözleşmeyi sona erdirmeye talebinde bulunmaktadır.

İdari sözleşmelerde müteahhit/taşeron hangi hâlde tek taraflı sona erdirebilir?

- A) Her zaman
- B) Kural olarak müteahhit idari sözleşmeyi tek taraflı sona erdiremez
- C) 30 gün önceden bildirim yapılırsa her zaman
- D) Danıştay onayı ile feshedebilir
- E) Zarara uğrarsa her zaman feshedebilir

BÖLÜM 4 • İDARİ KOLLUK (35–41)

35.

Vali, ilde asayişin sağlamak amacıyla gece 22:00'den sonra halk yürüyüşlerini geçici olarak yasaklamıştır. Bu karar 1 ay süreyle geçerlidir.

Valinin bu kararı idare hukukunda hangi yetkiye dayanmaktadır?

- A) Özel kolluk yetkisi
- B) Genel kolluk yetkisi
- C) İdari yaptırım yetkisi
- D) İdari yargılama yetkisi
- E) Kamulaştırma yetkisi

36.

Belediye, işyeri gürültü şikâyeti üzerine bir müzik mekânını "ruhsatı olmadığı" gerekçesiyle mühürlemiştir. Mekân sahibi bu işleme itiraz etmektedir.

Belediyenin bu yetkisi hangi kolluk türüne girer?

- A) Genel idari kolluk
- B) Özel idari kolluk (belediye zabıtası)
- C) Adli kolluk
- D) Askeri kolluk
- E) Yargısal kolluk

37.

İl çapında genel güvenlik tehdidi olduğu değerlendirilerek Vali, bazı caddelere barikat kurulmasını emretmiştir. Ancak bu tedbir, sokakta bulunan hasta bir kişinin ambulansa zamanında ulaşamamasına neden olmuş ve kişi hayatını kaybetmiştir.

Bu olayda idarenin sorumluluğu hangi esasa dayanır?

- A) İdarenin sorumluluğu yoktur; kamu düzeni tedbiridir
- B) Kusurlu sorumluluk ilkesine göre idarenin hizmet kusuru vardır
- C) Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi
- D) Özel hukuk sorumluluğu
- E) Kusursuz sorumluluk – kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi

38.

Polis memuru A, bir gösteri sırasında orantısız güç kullanarak göstericileri dövmüştür. Mağdur idareye karşı tam yargı davası açmıştır.

Bu davada idare sorumluluğunun kaynağı nedir?

- A) Kusursuz sorumluluk
- B) Hizmet kusuru – kusurlu sorumluluk
- C) Kişisel kusur (polis memuruna karşı dava açılır)
- D) Teknik risk teorisi
- E) İdare bu tür durumlarda hiç sorumlu değildir

39.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, gıda denetimi sırasında bir restoran sahibine para cezası uygulamıştır. Restoran sahibi cezanın mevzuata aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

Bu idari yaptırıma karşı başvurulacak ilk yol nedir?

- A) Cumhurbaşkanlığına dilekçe vermek
- B) Cezayı veren kuruma itiraz veya idare mahkemesinde iptal davası açmak
- C) Ceza mahkemesine başvurmak
- D) Savcılığa şikâyetle bulunmak
- E) Danıştay'a doğrudan başvurmak

40.

Belediye Başkanı, seçim zamanı rakip siyasi partinin mitingine "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle izin vermemiştir. Gerçekte miting için gerekli koşulların tamamı sağlanmıştır.

Bu karar hangi hukuki sakatlık türüne girer?

- A) Konu unsuru bozukluğu
- B) Şekil eksikliği
- C) Amaç saptırması (détournement de pouvoir) – siyasi amaç
- D) Yetki tecavüzü
- E) Sebep yokluğu

41.

Tarım Bakanlığı, zararlı böceklerin yayılmasını önlemek amacıyla çiftçilere belirli ilaçlama zorunluluğu getirmiştir. Bu düzenlemeye uymayan çiftçilere para cezası uygulanmaktadır.

Bu uygulama hangi kolluk yetkisine dayanmaktadır?

- A) Genel idari kolluk
- B) Özel idari kolluk (tarım kolluğu)
- C) Adli kolluk
- D) Askeri kolluk
- E) Polis kolluğu

BÖLÜM 5 • KAMU MALLARI ve KAMULAŞTIRMA (42–49)

42.

Devlete ait bir orman arazisi üzerine özel bir şirket tarafından yazlık site inşa edilmiştir. Devlet, mülkiyet hakkını öne sürerek arsanın tahliyesini talep etmektedir.

Kamu malları için hangi özellik bu tahliye talebinin hukuki dayanağını oluşturur?

- A) Kamu malları devredilebilir
- B) Kamu malları zamanaşımı yoluyla kazanılamaz ve haczedilemez
- C) Kamu malları özel hukuka tabidir
- D) Kamu malları özel kişilere defalarca kiralanabilir
- E) Kamu mallarının satışı mümkündür

43.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni bir otoyol için özel mülkiyetteki arazilerin kamulaştırılmasına karar vermiştir. Mülk sahiplerine tebligat yapılmış ancak bedel konusunda uzlaşma sağlanamamıştır.

Uzlaşma sağlanamaması hâlinde idare kamulaştırma bedelini nasıl belirler?

- A) İdare istediği bedeli tek taraflı olarak belirler
- B) Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi aracılığıyla bedel tespiti yapar ve tescil kararı verir
- C) Danıştay bedeli belirler
- D) Mülk sahibinin talep ettiği bedel esas alınır
- E) Kamulaştırma işlemi iptal edilir

44.

Kamulaştırılan bir taşınmazın kamulaştırma amacı dışında kullanıldığını öğrenen eski mülk sahibi, taşınmazı geri istemiştir.

Eski mülk sahibinin bu talebi hangi hukuki kuruma dayanmaktadır?

- A) İstihkak davası
- B) Kamulaştırmasız el atma
- C) Geri alma hakkı (kamulaştırma amacının ortadan kalkması)
- D) İptal davası
- E) Tam yargı davası

45.

Belediye, mülk sahibine herhangi bir kamulaştırma kararı tebliğ etmeksizin, kişiye ait araziye fiilen yol yapımında kullanmıştır. Mülk sahibi bu durumdan habersizdir.

Bu durum idare hukukunda hangi kavramla ifade edilir?

- A) Kamulaştırma
- B) Kamulaştırmaz el atma (haksız işgal)
- C) İstimlak
- D) Kamu yararı kararı
- E) İdari sözleşme

46.

Sahil bandındaki kamu malı olarak tescilli plaj alanı, bir belediye tarafından özel bir otele kiraya verilmiştir. Vatandaşlar bu uygulamaya itiraz etmektedir.

Bu uygulamanın hukuki niteliği nedir?

- A) Meşrudur; belediye her kamu malını kiraya verebilir
- B) İzin (tahsis) niteliğinde olup kamu malının özgülleme amacını değiştirmemek şartıyla mümkündür; ancak kamunun erişimini tamamen engelleyemez
- C) Tamamen yasaktır; kamu malları hiç kullanılamaz
- D) Özel hukuka tabidir; belediye dilediği gibi kiralayabilir
- E) Kamulaştırma izniyle mümkün olur

47.

Bir il özel idaresi, atıl duran bir kamu binasını özel bir derneğe tahsis etmiştir. Daha sonra aynı bina farklı bir derneğe de tahsis edilmek istenmiştir.

Önceki tahsisin sona erdirilmesi için hangi işlem yapılmalıdır?

- A) Mahkeme kararı gerekir
- B) Tahsis işlemi idari kararla geri alınır veya sona erdirilir
- C) Cumhurbaşkanlığı onayı gerekir
- D) Danıştay onayı gerekir
- E) Tahsis bir kez yapılırsa sona erdirilemez

48.

Kamulaştırma kararı alan belediye, kararı mülk sahibine tebliğ etmiştir. Mülk sahibi, kamulaştırma bedelinin gerçek değerini çok altında olduğunu öne sürmektedir.

Mülk sahibi bedel itirazı için hangi yola başvurmalıdır?

- A) İdare mahkemesinde iptal davası
- B) Asliye Hukuk Mahkemesinde bedel tespiti ve tescil davası
- C) Danıştay'da tam yargı davası
- D) Doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru
- E) Vergi mahkemesinde itiraz

49.

Hazine'ye ait bir taşınmazı 20 yıl boyunca fiilen kullanan özel şahıs, tapu tescili için dava açmıştır.

Bu dava bakımından hangisi doğrudur?

- A) 20 yıllık zilyetlik yeterlidir; tescile karar verilir
- B) Kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz; dava reddedilir
- C) Hazine itiraz etmezse tescil yapılır
- D) 30 yıllık süre dolmuş olmadığından dava kabul edilmez
- E) Kamu malları özel hukuka tabi olduğundan tescil verilir

BÖLÜM 6 • KAMU GÖREVLİLERİ (50–57)

50.

Devlet memuru X, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştur. Soruşturma tamamlanmadan kadroya alındığı bakanlık tarafından başka bir ile atanmıştır.

Disiplin soruşturması sürerken atama işlemi yapılabilir mi?

- A) Hayır; disiplin soruşturması atamayı engeller
- B) Evet; atama ve disiplin soruşturması bağımsız süreçlerdir
- C) Soruşturma sona erene kadar atama askıya alınır
- D) Yalnızca Cumhurbaşkanlığı onayıyla yapılabilir
- E) Disiplin soruşturması devam ederken memurun kadrosu düşürülür

51.

Devlet memuru Y, bakanlık müfettişinin soruşturma açmasına gerek olmadığına karar verdiği bir ihbar üzerine disiplin cezası verilmeden görevine devam etmiştir. Bir yıl sonra aynı ihbar yeniden değerlendirilmek istenmiştir.

Disiplin cezası verilebilmesi için zamanaşımı kuralı nasıl işler?

- A) Disiplin suçlarında hiçbir zaman zamanaşımı işlemez
- B) Disiplin suçu öğrenilmesinden itibaren 1 ay, her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde soruşturma açılmazsa zamanaşımı dolmuş sayılır
- C) 5 yıllık genel zamanaşımı uygulanır
- D) Memurun görevden ayrılmasıyla zamanaşımı durur
- E) Cumhurbaşkanlığı onayıyla zamanaşımı uzatılabilir

52.

Devlet memuru Z, amirinin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü emrine yazılı itiraz etmiş; ancak amir emrinde ısrar etmiştir. Z bu emri uygulamıştır.

Z'nin hukuki sorumluluğu ne olur?

- A) Z yazılı itiraz ettiğinden sorumluluk tamamen amire geçer
- B) Z her koşulda sorumludur
- C) Z yazılı itirazına rağmen amirin ısrar etmesi üzerine emri yerine getirirse sorumluluk amire geçer; suç oluşturan emirlerde bu kural geçerli değildir
- D) Z yalnızca idari değil cezai olarak da amirle birlikte sorumludur
- E) Memurun emri yerine getirmesi sorumluluktan kurtarır

53.

Bir devlet memurunun görevi başında trafikte araç kullanırken başka bir araca çarpması nedeniyle zarar oluşmuştur. Zarar gören kişi tazminat davası açmak istemektedir.

Bu davayı hangi yargı yeri görür?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi
- B) İdare Mahkemesi (tam yargı davası)
- C) Ceza Mahkemesi
- D) Danıştay
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

54.

657 sayılı DMK'ya tabi olan memur T, sözlü veya fiili olarak amirine hakaret etmiştir.

Bu suç için uygulanabilecek disiplin cezası nedir?

- A) Uyarma
- B) Kınama
- C) Aylıktan kesme
- D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
- E) Devlet memurluğundan çıkarma

55.

Devlet memuru K, gazete aracılığıyla kurumunu ve üst yöneticilerini alenen eleştiren açıklamalar yapmıştır.

Bu davranış 657 sayılı Kanun kapsamında hangi disiplin cezasını gerektirir?

- A) Uyarma
- B) Kınama
- C) Aylıktan kesme
- D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
- E) Devlet memurluğundan çıkarma

56.

Devlet memuru M, görevde iken başka bir özel şirkette ücret karşılığı çalışmıştır.

Bu durum 657 sayılı Kanun'un hangi yasağına aykırıdır ve yaptırımı nedir?

- A) Gizlilik yasağı – kınama
- B) İkinci görev yasağı – kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma
- C) Toplu eylem yasağı – aylıktan kesme
- D) Siyasi faaliyet yasağı – uyarma
- E) Grev yasağı – kınama

57.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan üst düzey bürokratin atamasına karşı bireysel olarak idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

Bu atamanın iptali için hangi yargı yeri görevlidir?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi
- B) İdare Mahkemesi
- C) Danıştay (ilk derece mahkemesi sıfatıyla)
- D) Anayasa Mahkemesi
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

BÖLÜM 7 • İDARENİN SORUMLULUĞU (58–64)

58.

Trafik ışıklarının arızalı olduğunu bilen belediye, gerekli onarımı zamanında yaptırmamıştır. Bu süre zarfında meydana gelen bir trafik kazasında vatandaş yaralanmıştır.

Bu olayda idarenin sorumluluğunun dayanağı nedir?

- A) Kusursuz sorumluluk
- B) Hizmet kusuru (geç ve yetersiz hizmet)
- C) Kişisel kusur
- D) Sosyal risk ilkesi
- E) İdare sorumlu değildir

59.

Terörle mücadele sırasında güvenlik güçlerinin operasyonu nedeniyle tamamen masum olan komşu dükkân sahibinin işyeri hasar görmüştür.

Bu olayda idarenin hangi sorumluluk türü gündeme gelir?

- A) Hizmet kusuru
- B) Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi
- C) Kişisel kusur
- D) Kuvvet majör
- E) İdare sorumlu değildir

60.

Karayolları tarafından yapılan köprünün çökmesi sonucu üzerinden geçen araçlar zarar görmüştür. Köprünün tasarım hatası bulunmaktadır.

Zarar görenler tazminat için kime ve nasıl başvurmalıdır?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde özel hukuk davası
- B) İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası
- C) Danıştay'da iptal davası
- D) Ceza Mahkemesi'nde hukuki sorumluluk davası
- E) Doğrudan Karayolları'na başvuru yeterlidir

61.

Bir polis memuru, suç şüphelisine yönelik operasyon sırasında görevini aşarak şüpheliyi ağır biçimde yaralamıştır. Bu eylem görev kapsamı dışındadır.

Bu durumda hangi sorumluluk mekanizması işler?

- A) İdare hizmet kusuru kapsamında tazminat öder
- B) Kişisel kusur – polis memuru şahsen sorumlu olur; idare ancak kusurla bağlantılı ise sorumlu olabilir
- C) İdare hiç sorumlu değildir
- D) Sorumluluk Hazine'ye aittir
- E) Memur ceza alır ama tazminat ödemez

62.

Belediyeye ait bir araç, kamu hizmeti yürütürken bir vatandaşın aracına çarpmıştır. Belediye aracının sürücüsü kusurludur.

Bu tazminat davasında doğru ifade hangisidir?

- A) Sadece sürücü şahsen sorumludur
- B) Belediye hizmet kusuru kapsamında sorumludur; dava idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır
- C) Dava asliye hukuk mahkemesinde açılır
- D) Belediye sigorta şirketine rücu edemez
- E) Vatandaş yalnızca sürücüye dava açabilir

63.

Devlet, nükleer enerji santrali inşaatı nedeniyle çevrede yaşayan halkın maruz kaldığı riskler nedeniyle çeşitli sağlık sorunları meydana gelmiştir. Sorun teknik riskten kaynaklanmaktadır.

Bu durum idarenin hangi sorumluluk türüne girer?

- A) Hizmet kusuru
- B) Kişisel kusur
- C) Kusursuz sorumluluk – tehlikeli faaliyet (risk) ilkesi
- D) Sosyal risk ilkesi
- E) İdare sorumlu değildir

64.

İdare, hukuka uygun bir kamulaştırma işlemi nedeniyle mülk sahibine zarar vermiştir. Mülk sahibi tazminat istemektedir.

Bu durum hangi sorumluluk teorisiyle açıklanır?

- A) Hizmet kusuru
- B) Sosyal risk
- C) Kamu külfetleri karşısında eşitlik (fedakârlığın denkleştirilmesi) ilkesi
- D) Tehlikeli faaliyet
- E) Kişisel kusur

BÖLÜM 8 • İDARİ YARGI (65–75)

65.

Bir vatandaş, belediyenin inşaat ruhsatını iptal etmesi kararına karşı dava açmak istemektedir. Hangi dava türünü açmalıdır?

Bu uyuşmazlıkta uygun dava türü ve yetkili mahkeme hangisidir?

- A) Tam yargı davası – Asliye Hukuk Mahkemesi*
- B) İptal davası – İdare Mahkemesi*
- C) İptal davası – Danıştay (ilk derece)*
- D) Tam yargı davası – İdare Mahkemesi*
- E) Tespit davası – Asliye Hukuk Mahkemesi*

66.

Bakanlık düzeyindeki bir idari işleme karşı açılacak iptal davası için hangi yargı mercii ilk derece mahkemesi olarak görevlidir?

Bakanlık kararlarına karşı açılacak iptal davaları hangi mahkemede görülür?

- A) İdare Mahkemesi
- B) Vergi Mahkemesi
- C) Danıştay (ilk derece mahkemesi sıfatıyla)
- D) Bölge İdare Mahkemesi
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

67.

Bir vatandaş, hatalı tapu tescil işlemi nedeniyle uğradığı 500.000 TL zararın tazmini için dava açmak istemektedir. İşlemi yapan Tapu Müdürlüğüdür.

Bu dava hangi yargı yerinde ve ne tür dava olarak açılmalıdır?

- A) Asliye Hukuk Mahkemesi – tazminat davası
- B) İdare Mahkemesi – tam yargı davası
- C) Danıştay – iptal davası
- D) Vergi Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi

68.

Bir idare mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna gidilmek istenmektedir.

İdare mahkemesi kararlarında istinaf mercii hangisidir?

- A) Danıştay
- B) Bölge İdare Mahkemesi
- C) Yargıtay
- D) Anayasa Mahkemesi
- E) Uyuşmazlık Mahkemesi

69.

Vatandaş A, idare mahkemesinin lehine verdiği iptal kararının idarece uygulanmadığını fark etmiştir. Karar kesinleşmiştir.

A bu durumda ne yapabilir?

- A) Tekrar idare mahkemesinde dava açabilir
- B) Kararı uygulamayan idareyi mahkemeye şikâyet ederek "yerine getirme davası" açabilir ve idarenin tazminat ödemesini isteyebilir
- C) Danıştay'a şikâyet dilekçesi verebilir
- D) Yeniden iptal davası açması gerekmez; idare zaten uymak zorundadır
- E) Savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunur

70.

Bir vergi mükellefi, vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyat işlemine itiraz etmek istemektedir.

Bu uyuşmazlık hangi idari yargı kolunda görülür?

- A) İdare Mahkemesi
- B) Vergi Mahkemesi
- C) Danıştay
- D) Asliye Hukuk Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi

71.

İdare mahkemesinde görülmekte olan bir davada davacı, işlemin uygulanması hâlinde telafi edilmesi güç zarara uğrayacağını ileri sürmektedir.

Bu durumda davacı ne talep etmelidir ve mahkeme bu talebi hangi koşulda kabul eder?

- A) İptal davası açmalı; mahkeme re'sen karar verir
- B) Yürütmenin durdurulması talebinde bulunmalı; mahkeme açıkça hukuka aykırılık ve telafi güç zarar koşullarının birlikte gerçekleştiğini tespit ederse kabul eder
- C) Tam yargı davası açmalı; tazminat yeterlidir
- D) Danıştay'a başvurmalı
- E) Yürütmenin durdurulması talebi idare mahkemelerinde kabul edilemez

72.

İdari işleme karşı dava açılmadan önce üst makama başvuru zorunlu mu, ihtiyari mi? Bir vatandaş, idareye başvurmadan doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açmıştır.

Kanun özel olarak zorunlu kılmadıkça bu durumun hukuki sonucu nedir?

- A) Dava usule aykırı olup reddedilir
- B) Dava kabul edilir; zorunlu iç başvuru yoksa doğrudan dava açılabilir
- C) Dava durdurularak önce idareye başvurusu istenir
- D) Dava 30 gün ertelenir
- E) Mahkeme davanın esasına bakamaz

73.

Bir kişi, idare mahkemesinde açtığı iptal davasını kazanmıştır. İdarenin bu karar nedeniyle vatandaşa ödeyeceği tazminat için ayrı bir dava açılması gerekmektedir.

Bu tazminat talebi için hangi dava türü ve süre uygulanır?

- A) Yeni bir iptal davası açılır; 60 günlük süre
- B) İptal kararının tebliğinden itibaren 60 gün (veya 90 gün) içinde tam yargı davası açılır
- C) Tazminat idare mahkemesinde re'sen hükmedilir
- D) Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 yıl içinde dava açılır
- E) Tazminat talebinde süre işlemez

74.

Adli (adliye) mahkemesiyle idare mahkemesi arasında aynı uyuşmazlık için görev çakışması (olumsuz görev uyuşmazlığı) ortaya çıkmıştır.

Bu uyuşmazlık hangi mahkeme tarafından çözülür?

- A) Danıştay
- B) Yargıtay
- C) Uyuşmazlık Mahkemesi
- D) Anayasa Mahkemesi
- E) Bölge İdare Mahkemesi

75.

Vatandaş B, bir idari işleme karşı 60 günlük dava açma süresini kaçırmıştır. İşlemi öğrenmesinden itibaren 90. günde dava açmıştır.

Mahkeme bu dava karşısında nasıl karar verir?

- A) Süre aşımı nedeniyle davanın usulden reddine karar verir
- B) Mahkeme süreyi re'sen uzatabilir
- C) Dava esastan incelenir
- D) 30 günlük ek süre tanınır
- E) Danıştay'a gönderilir

★ CEVAP ANAHTARI ★

Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru
1	B	2	C	Cevap

Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap
1	B	2	C	3	B	4	C	5	B
6	C	7	C	8	B	9	C	10	A
11	B	12	B	13	C	14	B	15	B
16	C	17	C	18	B	19	B	20	B
21	C	22	B	23	C	24	C	25	B
26	C	27	B	28	B	29	B	30	B
31	B	32	B	33	C	34	B	35	B
36	B	37	E	38	B	39	B	40	C
41	B	42	B	43	B	44	C	45	B
46	B	47	B	48	B	49	B	50	B
51	B	52	C	53	B	54	D	55	E
56	B	57	C	58	B	59	B	60	B
61	B	62	B	63	C	64	C	65	B

Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap
66	C	67	B	68	B	69	B	70	B
71	B	72	B	73	B	74	C	75	A

AÇIKLAMALI CEVAPLAR

1. Soru

Doğru Cevap: B – Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu (kamu kurumu)

DSİ, merkezi idareye bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişiliğe, bütçeye ve personele sahip olduğundan "hizmet bakımından yerinden yönetim" (fonksiyonel adem-i merkeziyet) kapsamındadır. Coğrafi değil, işlevsel/hizmet temelli ayrışma söz konusudur.

2. Soru

Doğru Cevap: C – Coğrafi bakımından yerinden yönetim

Belediyeler, belli bir coğrafi alan (kent) için kurulan ve o alanda kamu hizmeti sunan yerel yönetimlerdir. Bu nedenle coğrafi (yer) bakımından yerinden yönetim kapsamındadırlar.

3. Soru

Doğru Cevap: B – İdari vesayet denetimi

Vesayet denetimi, merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimidir. Hiyerarşi yetkisinden farklıdır; çünkü aynı hiyerarşi zincirinde değildir. İl özel idaresi üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın bu yetkisi vesayet denetimidir.

4. Soru

Doğru Cevap: C – Yetki genişliği ilkesi

Yetki genişliği; merkezi idarenin taşra birimlerinin (vali, kaymakam), merkeze danışmaksızın bazı kararları kendi başlarına alabilmesini ifade eder. Bu şekilde merkezin iş yükü azaltılır; ancak kararı alan taşra birimi, merkezi idarenin bir parçasıdır.

5. Soru

Doğru Cevap: B – EPDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlığa başvurulamaz

BDDK, EPDK gibi bağımsız idari otoriteler (özerk düzenleyici kurumlar) herhangi bir bakanlığa bağlı değildir; hiyerarşik denetimden muaftırlar. Bu nedenle bakanlığa itiraz usulden reddedilir; doğru yol idari yargıdır.

6. Soru

Doğru Cevap: C – Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu

TRT, radyo-televizyon yayını şeklinde tanımlanmış bir kamu hizmetini yürütmek üzere ayrı tüzel kişilikle kurulmuş; bu nedenle hizmet yerinden yönetim (fonksiyonel adem-i merkeziyet) kapsamındadır.

7. Soru

Doğru Cevap: C – Köy, mahalle statüsüne alınmış ve tüzel kişiliği sona ermiştir

6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğini kaldırmıştır. Bu yerler, büyükşehir ilçe belediyesine bağlı mahalle statüsüne geçmiştir.

8. Soru

Doğru Cevap: B – Yetki devri

Yetki devri; bir makamın kanun/yönetmeliğin izin verdiği ölçüde, yetkisinin bir bölümünü yazılı olarak alt makama devretmesidir. Yetkiyi devreden makam artık o yetkiyi kullanamaz; yetkiyi devralan kendi adına kullanır.

9. Soru

Doğru Cevap: C – Yetki gaspı – yok hükmünde (yoklukla sakat) işlem

İdari işlem yapmaya yetkisi olmayan birinin işlem yapması "yetki gaspı"dır. Yetki gaspı, en ağır sakatlık türü olup bu tür işlemler yok hükmündedir; iptal edilebilir değil, baştan itibaren hükümsüzdür.

10. Soru

Doğru Cevap: A – BDDK bağımsız idari otorite olduğundan Bakanlık kararı değiştiremez

BDDK, organik bağımsızlığa sahip olduğundan Hazine ve Maliye Bakanlığı hiyerarşik üst konumunda değildir. Bakanlığa hiyerarşik itiraz yolu kapalıdır; doğru yol idari yargıdır.

11. Soru

Doğru Cevap: B – Genel düzenleyici işlem

Kişi sayısı belirsiz, sürekli ve soyut nitelikte olan bu yasak kararı, genel düzenleyici işlem özelliği taşır. Belirli bir kişiye yönelik bireysel işlemden farklı olarak herkese uygulanır.

12. Soru**Doğru Cevap: B – Şekil unsuru (gerekçe eksikliği)**

İdari işlemlerin gerekçeli olması şekil zorunluluğunun bir parçasıdır. "Disiplin suçu" yazan ancak hangi suçun işlendiğini belirtmeyen bir karar, gerekçe eksikliği nedeniyle şekil unsuru bakımından sakattır.

13. Soru**Doğru Cevap: C – Yetki unsuru (yetki tecavüzü)**

Bir makamın başka bir makamın yetkisinde olan konuda işlem yapması "yetki tecavüzü"dür. Yetki gaspından farklı olarak her iki makam da idari niteliktedir; ancak işlem yanlış makam tarafından yapılmaktadır. Sonuç: iptal edilebilir işlem.

14. Soru**Doğru Cevap: B – Maddi olgularda yanlış (sebeup unsuru bozukluğu)**

İdari işlemin sebeup unsuru, işlemin dayanağı olan maddi veya hukuki olgulardır. Fabrika yasal standartları karşıladığı hâlde aykırılık gerekçesiyle ceza verilmesi, gerçeğe uymayan maddi olgulara dayanmak anlamına gelir; bu sebeup unsurunu bozar.

15. Soru**Doğru Cevap: B – Sebeup yokluğu ve amaç saptırması**

Vergi borcu olmayan kişiye ceza uygulanmasında hem sebeup (borç yok) hem de amaç (siyasi güdü) unsurları birlikte bozuktur. Amaç saptırması (détournement de pouvoir), yetkinin özel amaç için kullanılmasıdır.

16. Soru**Doğru Cevap: C – İlginin kararı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün**

Bireysel idari işlemlerde dava açma süresi, tebligat tarihinden itibaren işler. Tebligat yapılmamışsa, ilginin işlemi her ne suretle olursa olsun öğrendiği tarihten itibaren 60 günlük süre başlar (İYUK m.7).

17. Soru**Doğru Cevap: C – Şekil unsuru**

İdari işlemin şekil unsuru, işlemin hangi biçimde (tebliğ, yönetmelik, kanun vb.) yapılması gerektiğini kapsar. Yönetmelikle düzenlenmesi gereken konunun tebliğle düzenlenmesi, şekil unsuru ihlal eder.

18. Soru

Doğru Cevap: B – 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren 60 gün

İdari başvuruya 60 gün içinde cevap verilmemesi zımni ret sayılır (İYUK m.10). Zımni ret hâlinde dava açma süresi, 60 günlük bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren yeniden 60 gün olarak işler.

19. Soru

Doğru Cevap: B – Yetki devri kanun/yönetmelikle öngörülmesi ve yazılı olmalıdır

Yetki devri için iki temel koşul: (1) Kanun veya yönetmelik açıkça izin vermelidir, (2) Devir yazılı olmalıdır. Sözlü yetki devri geçersizdir; bu şekilde yapılan işlemler yetki unsuru bakımından sakattır.

20. Soru

Doğru Cevap: B – İdari işlemler icrailik ilkesi gereği dava açılmış olsa da uygulanmaya devam eder

İcra ilkesi gereğince idari işlemler, herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın kendiliğinden uygulanır. Dava açılması işlemi durdurmaz; bunun için ayrıca yürütmenin durdurulması (YD) talep edilmesi gerekir.

21. Soru

Doğru Cevap: C – Hukuki güvenlik ilkesi ve usul (tebligat) zorunluluğu

Yıkım kararı bireysel idari işlem niteliğindedir ve ilgiliye tebliğ edilmesi zorunludur. Tebligat yapılmadan doğrudan yıkım gerçekleştirmek, hukuki güvenlik ilkesini ve usul zorunluluğunu ihlal eder.

22. Soru

Doğru Cevap: B – Kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkesi

İdarenin hatalı da olsa verdiği hakka dayanarak yatırım yapan kişi, kazanılmış hak ve hukuki güvenlik ilkesinden yararlanır. Bu ilke, idarenin sonradan geri alma yetkisini sınırlandırır.

23. Soru

Doğru Cevap: C – Yetki gaspı – yok hükmünde işlem

İdari yetkisi hiç olmayan kişinin yaptığı işlem "yetki gaspı"dır. Bu işlemler hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve herhangi bir süre sınırı olmaksızın "yok" hükmünde sayılır.

24. Soru**Doğru Cevap: C – Anayasa Mahkemesi veya Danıştay denetler**

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla AYM'de, kanuna aykırılık iddiasıyla ise Danıştay'da iptal davasına konu olabilir. İki denetim yolu birlikte işleyebilir.

25. Soru**Doğru Cevap: B – Hukuka aykırı işlemler makul süre içinde geri alınabilir; ancak 3 yıl uzun süredir**

Hukuka aykırı işlemlerin geri alınması mümkündür; ancak makul süre içinde yapılmalıdır. Danıştay içtihadına göre genellikle 60 günlük iptal süresi esas alınır. 3 yıl bu sınırı aşar; kazanılmış haklar ve hukuki güvenlik korunur.

26. Soru**Doğru Cevap: C – İmtiyaz sözleşmesi**

İmtiyaz sözleşmesi; devletin, bir kamu hizmetini (otayol, liman, enerji vb.) özel kişiye belirli bir süre için devrettiği idari sözleşmedir. Sözleşmenin kâr garantisi, tek taraflı değişiklik hakkı gibi unsurları özel hukuk sözleşmesinden ayrılır.

27. Soru**Doğru Cevap: B – Sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve feshetme yetkisi**

İdari sözleşmelerde idare, kamu yararı gerekçesiyle sözleşme koşullarını tek taraflı değiştirebilir veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu yetki, özel hukuktaki eşit taraflı sözleşme anlayışından köklü biçimde ayrılır.

28. Soru**Doğru Cevap: B – Beklenmedik durum teorisi (imprévision)**

İmprévision teorisi; sözleşme kurulurken öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar nedeniyle yüklenicinin aşırı zarar görmesi hâlinde mali dengenin yeniden kurulmasını sağlar. Jeolojik koşullar bu teorinin klasik uygulama alanıdır.

29. Soru**Doğru Cevap: B – Mali denge (finansal denge) tazminatı talep edebilir**

İdarenin tek taraflı değişiklik kararı (fait du prince / hükümdar eylemi), müteahhide ek maliyet yüklemişse müteahhit mali denge tazminatı isteyebilir. İdare değiştirebilir; ama maliyeti karşılamak zorundadır.

30. Soru

Doğru Cevap: B – Hukuka aykırıdır ve idari yargıda iptal edilebilir

Kamu ihale mevzuatına aykırı biçimde imzalanan sözleşmeler idare hukuku kapsamındadır. İhale yapılmadan sözleşme imzalanması yetki ve şekil unsurlarını ihlal eder; idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

31. Soru

Doğru Cevap: B – İdare feshedebilir; ancak denkleştirici tazminat ödemek zorundadır

Kamu yararı gerekçesiyle tek taraflı fesih, idari sözleşmenin temel ayrıcalıklarından biridir. Ancak bu fesih, özel kişinin yaptığı yatırım ve beklenen kâr kaybı için tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

32. Soru

Doğru Cevap: B – İdari yargı (idare mahkemesi / Danıştay)

İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıya tabidir. Sözleşmede yer alan özel mahkeme yetki kaydı, idari nitelikteki sözleşmelerde uygulanmaz; kamu düzenine ilişkin görev kuralları öncelikli uygulanır.

33. Soru

Doğru Cevap: C – Fait du prince (hükümdar eylemi) teorisi

Devletin kanun çıkararak sözleşme dengesini bozması "fait du prince" teorisiyle açıklanır. İmprévision'dan farkı: burada zararın kaynağı idarenin kendi düzenleyici eylemidir. Müteahhit mali denge tazminatı talep edebilir.

34. Soru

Doğru Cevap: B – Kural olarak müteahhit idari sözleşmeyi tek taraflı sona erdiremez

İdari sözleşmelerde tek taraflı fesih yetkisi idareye aittir. Müteahhit/yüklenici kural olarak tek taraflı fesih hakkına sahip değildir. Bu, idari sözleşmenin özel hukuktan en belirgin ayrıldığı noktalardan biridir.

35. Soru

Doğru Cevap: B – Genel kolluk yetkisi

Vali, il genelinde kamu düzeni, güvenliği ve genel ahlakı korumak amacıyla genel idari kolluk yetkisini kullanır. Gece yürüyüşünü geçici yasaklamak bu kapsamdadır. Özel kolluk belirli bir sektörü veya alanı düzenler.

36. Soru**Doğru Cevap: B – Özel idari kolluk (belediye zabıtası)**

Belediyelerin ruhsat, gürültü ve imar denetimi yapması, belediye zabıtası aracılığıyla yürütülen özel idari kolluk faaliyetidir. Belirli bir hizmet alanına (kentsel düzen) özgü olduğundan genel kolluktan ayrılır.

37. Soru**Doğru Cevap: E – Kusursuz sorumluluk – kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi**

Hukuka uygun barikat kararı kolluk amacıyla alınmış olsa da bir kişi bu nedenle ölmüştür. Bireyin toplum adına katlandığı bu fedakârlık, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi kapsamında tazminat doğurur. İdare kusursuz sorumluluk çerçevesinde sorumludur.

38. Soru**Doğru Cevap: B – Hizmet kusuru – kusurlu sorumluluk**

Polis memuru görev sırasında orantısız güç kullanmıştır. Bu hizmet kusurudur: hizmet yanlış işlemiştir. İdare, hizmet kusuru nedeniyle tazminat ödemekle yükümlüdür; memura da rücu edebilir.

39. Soru**Doğru Cevap: B – Cezayı veren kuruma itiraz veya idare mahkemesinde iptal davası**

İdari para cezalarına karşı önce ilgili idari kuruma itiraz edilebilir (ihtiyari). Doğrudan idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir. Ceza mahkemesine gitmek yanlış yargı yoludur.

40. Soru**Doğru Cevap: C – Amaç saptırması (détournement de pouvoir)**

Kolluk yetkisi kamu düzenini koruma amacıyla kullanılmalıdır. Siyasi rakibi engelleme amacıyla güvenlik gerekçesi göstermek, yetkinin özel (siyasi) amaç için kullanılmasıdır. Bu amaç saptırmasıdır ve işlemi iptal edilebilir kılar.

41. Soru**Doğru Cevap: B – Özel idari kolluk (tarım kolluğu)**

Tarım alanındaki zararlı böcek ilaçlama zorunluluğu, tarım kolluğu kapsamındadır. Bu yetki belirli bir sektöre (tarım) özgü olduğundan özel idari kolluk niteliği taşır.

42. Soru

Doğru Cevap: B – Kamu malları zamanasımıyla kazanılamaz ve haczedilemez

Kamu malları (özellikle ormanlar) Anayasa m.169 ve ilgili kanunlar uyarınca zamanasımıyla özel mülkiyete geçirilemez ve haczedilemez. Bu özellik, tahliye talebini meşrulaştıran temel hukuki dayanaktır.

43. Soru

Doğru Cevap: B – Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi aracılığıyla bedel tespiti yapar

Kamulaştırma Kanunu m.10: Uzlaşma sağlanamayan hâllerde idare, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası açar. Mahkeme bilirkişi kanalıyla gerçek değeri tespit eder.

44. Soru

Doğru Cevap: C – Geri alma hakkı (kamulaştırma amacının ortadan kalkması)

Kamulaştırma Kanunu m.23: Kamulaştırılan taşınmaz, 5 yıl içinde kamulaştırma amacına göre kullanılmazsa eski mülk sahibi, ödenen bedeli geri vererek taşınmazı geri alma hakkına sahiptir.

45. Soru

Doğru Cevap: B – Kamulaştırmatsız el atma (haksız işgal)

Kamulaştırma prosedürü işletilmeksizin özel mülke fiilen el koymak, "kamulaştırmatsız el atma" olarak tanımlanır. Mülk sahibi bu durumda Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat veya el atmanın önlenmesi davası açabilir.

46. Soru

Doğru Cevap: B – Tahsis niteliğinde, kamunun erişimini engelleyemez

Kamu malı olan sahil plajları, özgüleme amacı (kamunun yararlanması) değiştirilmeksizin işletme izniyle kullanılabilir. Ancak otel, plajı tamamen kamuya kapatamaz; bu işlem hukuka aykırıdır.

47. Soru

Doğru Cevap: B – Tahsis işlemi idari kararlarla geri alınır veya sona erdirilir

Tahsis işlemi bir idari tasarruftur. İdari işlemlerin geri alınması ilkesi gereğince tahsis, idarenin yeni bir idari kararıyla sona erdirilebilir. Mahkeme kararına gerek yoktur.

48. Soru

Doğru Cevap: B – Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve tescil davası

Kamulaştırma bedelinin yetersiz olduğunu düşünen mülk sahibi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti davası açar. Bu dava, özel bir yargı yolu olup adli yargı kapsamındadır.

49. Soru

Doğru Cevap: B – Kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz; dava reddedilir

Devlet malları ve Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde zamanaşımı yoluyla mülkiyet kazanılamaz (Medeni Kanun m.713 bu tür mallara uygulanmaz). 20 yıllık zilyetlik hak kazandırmaz.

50. Soru

Doğru Cevap: B – Evet; atama ve disiplin soruşturması bağımsız süreçlerdir

Disiplin soruşturması, idari atama işlemini otomatik olarak engellemez. İki süreç bağımsız yürür. Atama işlemi yetki unsuru bakımından geçerlidir; disiplin süreci ayrıca tamamlanır.

51. Soru

Doğru Cevap: B – Öğrenilmesinden itibaren 1 ay / filin tarihinden itibaren 2 yıl

657 sayılı DMK m.127: Disiplin suçunun öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde soruşturma açılmalıdır. Her hâlde filin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez (bazı ağır suçlarda bu süre uzayabilir).

52. Soru

Doğru Cevap: C – Yazılı itirazdan sonra ısrar edilirse sorumluluk amire geçer; suç oluşturan emirlerde geçerli değildir

657 sayılı DMK m.11: Memur, hukuka aykırı gördüğü emri yazılı olarak yerine getirmesini isterse amir ısrar edebilir. Bu durumda sorumluluk amire geçer. Ancak emir açıkça suç oluşturuyorsa memur hiçbir koşulda uygulayamaz.

53. Soru

Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi (tam yargı davası)

Devlet memuru kamu hizmeti yürütürken zarar verdiğinde bu bir hizmet kusurudur. İdare aleyhine tam yargı davası, idare mahkemesinde açılır. Adli yargı görevsizdir.

54. Soru**Doğru Cevap: D – Kademe ilerlemesinin durdurulması**

657 sayılı DMK m.125/C: Amire sözlü veya fiili hakaret, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmaktadır (1/2 ila 3 yıl arasında).

55. Soru**Doğru Cevap: E – Devlet memurluğundan çıkarma**

657 sayılı DMK m.125/E: Kurumla ilgili konularda basın-yayın kuruluşlarına bilgi/demeç vermek ve kurumu alenen eleştirmek, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasındadır.

56. Soru**Doğru Cevap: B – İkinci görev yasağı – kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma**

657 sayılı DMK m.28: Devlet memurları ücret karşılığı başka bir işte çalışamaz. Bu yasağa aykırılık; eylemin ağırlığına göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla sonuçlanır.

57. Soru**Doğru Cevap: C – Danıştay (ilk derece mahkemesi sıfatıyla)**

İYUK m.24: Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atamalar, Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak görülür. İdare mahkemesinin bu davalarda görev alanı yoktur.

58. Soru**Doğru Cevap: B – Hizmet kusuru (geç ve yetersiz hizmet)**

Arızalı ışığın onarılmaması, hizmetin geç ve yetersiz işlemesi anlamına gelir. Hizmet kusuru üç şekilde gerçekleşir: hizmet hiç işlememiş, geç işlemiş, yetersiz işlemiştir. Bu olayda "geç işleme" söz konusudur.

59. Soru**Doğru Cevap: B – Kusursuz sorumluluk – sosyal risk ilkesi**

Terör operasyonu sırasında masum üçüncü kişilerin zarar görmesi, sosyal risk ilkesi kapsamındadır. Herkesin yüklenmesi gereken toplumsal riskin belirli kişi üzerinde yoğunlaşması durumunda idare kusursuz sorumluluk çerçevesinde tazminat öder.

60. Soru**Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası**

Karayolları devlete bağlı kamu kurumudur; köprü kamu hizmetidir. Tasarım hatasından kaynaklanan zarar, hizmet kusuru kapsamındadır. Tazminat talebi idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır.

61. Soru**Doğru Cevap: B – Kişisel kusur; idare bağlantısı varsa birlikte sorumluluk**

Polis memuru görev kapsamını açıkça aşmışsa bu "kişisel kusur" olarak nitelendirilebilir. Kişisel kusurda asıl sorumlu memurdur. Ancak eylem görevle bağlantılıysa idare de hizmet kusuru çerçevesinde sorumlu tutulabilir.

62. Soru**Doğru Cevap: B – Belediye hizmet kusuru kapsamında sorumludur; idare mahkemesinde tam yargı davası**

Belediye aracı kamu hizmetini yürütürken kaza yapmıştır. Bu hizmet kusurudur. Tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılmalıdır; adli yargı bu davada görevsizdir.

63. Soru**Doğru Cevap: C – Kusursuz sorumluluk – tehlikeli faaliyet (risk) ilkesi**

Nükleer santral gibi doğası gereği tehlikeli faaliyetlerden kaynaklanan zararlar, kusur aranmaksızın teknik risk/tehlikeli faaliyet ilkesi çerçevesinde tazminat doğurur. İdare, kusursuz sorumluluk kapsamında sorumludur.

64. Soru**Doğru Cevap: C – Kamu külfetleri karşısında eşitlik (fedakârlığın denkleştirilmesi) ilkesi**

Hukuka uygun idari işlemten (kamulaştırma) zarar görmek, kusura dayanmaz. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi: kamu yararına bireyden talep edilen fedakârlık, toplumca paylaşılmalıdır. Bu nedenle tazminat ödenir.

65. Soru**Doğru Cevap: B – İptal davası – İdare Mahkemesi**

İdari işlemin iptali için açılacak dava "iptal davası"dır. Belediye işlemleri için yetkili yargı mercii idare mahkemesidir. Tam yargı davası ise tazminat amacıyla açılır.

66. Soru**Doğru Cevap: C – Danıştay (ilk derece mahkemesi sıfatıyla)**

İYUK m.24 uyarınca Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından yapılan işlemler, Danıştay'da ilk derece yargı yoluyla görülür. Bu işlemlerin idare mahkemesinde görülmesi yanlış yargı yoluna başvuru olur.

67. Soru**Doğru Cevap: B – İdare Mahkemesi – tam yargı davası**

Tapu Müdürlüğü kamu kurumudur. Hatalı tapu tescilinden kaynaklanan maddi zarar, hizmet kusuru kapsamındadır. Tazminat davası, idare mahkemesinde tam yargı davası olarak açılır.

68. Soru**Doğru Cevap: B – Bölge İdare Mahkemesi**

2576 sayılı Kanun uyarınca idare mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu, Bölge İdare Mahkemesi'dir. Danıştay ise temyiz merciidir. İdari yargıda iki dereceli sistem: İDARE MAHKEMESİ → BÖLGE İDARE MAHKEMESİ → DANIŞTAY.

69. Soru**Doğru Cevap: B – Yerine getirme davası açabilir ve tazminat isteyebilir**

İdare, kesinleşen mahkeme kararını uygulamakla yükümlüdür (İYUK m.28). Uygulanmayan kararlarda ilgili, idare mahkemesine başvurarak yerine getirme talep eder. Kararda 30 günlük süre verilerek uygulanmaz ise tazminata hükmedilebilir.

70. Soru**Doğru Cevap: B – Vergi Mahkemesi**

Vergi mahkemeleri; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilişkin uyuşmazlıklara bakar. Vergi tarhiyat itirazları, idare mahkemesinde değil vergi mahkemesinde görülür.

71. Soru**Doğru Cevap: B – Yürütmenin durdurulması talebi; açıkça hukuka aykırılık + telafi güç zarar koşulları**

İYUK m.27: Mahkeme, (1) işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve (2) uygulanması hâlinde telafi edilmesi güç zararın doğacak olması koşullarının birlikte bulunması hâlinde yürütmeyi durdurabilir. İki koşul birlikte aranır.

72. Soru

Doğru Cevap: B – Dava kabul edilir; zorunlu iç başvuru yoksa doğrudan dava açılabilir

Türk idari yargısında kural olarak dava açmadan önce idareye başvuru zorunlu değildir (ihtiyari). Ancak bazı özel kanunlar (vergi vb.) zorunlu itiraz yolu öngörmüşse önce bu yol tüketilmelidir. Özel düzenleme yoksa doğrudan dava açılabilir.

73. Soru

Doğru Cevap: B – İptal kararının tebliğinden itibaren 60 gün (veya 90 gün) içinde tam yargı davası

İYUK m.12 ve m.13: İptal davası kazanıldıktan sonra tazminat istenecekse, iptal kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde tam yargı davası açılır. Bu süre, bazı içtihatlar bakımından 90 gün olarak da uygulanmaktadır.

74. Soru

Doğru Cevap: C – Uyuşmazlık Mahkemesi

Adli ve idari yargı arasında görev veya hüküm uyuşmazlığı ortaya çıktığında bunları çözme yetkisi Uyuşmazlık Mahkemesi'ne aittir (Anayasa m.158). Bu mahkeme, hangi yargının yetkili olduğuna kesin olarak karar verir.

75. Soru

Doğru Cevap: A – Süre aşımı nedeniyle davanın usulden reddine karar verir

İYUK m.7: İdari işlemlere karşı dava açma süresi genel olarak 60 gündür. 90. günde açılan dava, 30 günlük gecikmeyle açılmış demektir. Mahkeme, süre aşımı nedeniyle davayı esastan incelemeksizin usulden (süre aşımı gerekçesiyle) reddeder.

Bu soru seti akademik çalışma ve sınav hazırlığı amacıyla hazırlanmıştır. • İdare Hukuku Bütünleme Sınavı Hazırlık • 2025-2026